

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אלי דלל

5267/25/פ

הצעת חוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון (תיקון – איסור על ייצור ושיווק של חומר מילוי בטעם או בריח מובחן), התשפ"ה-2024

תיקון סעיף 7ג 1. בחוק איסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון, התשמ"ג-1983, בסעיף 7ג, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא :

"(ב) לא ייצר אדם, לא ישווק ולא יאחסן לשם שיווק חומר מילוי בטעם או בריח מובחן, ובכלל זה בטעם או בריח של פירות, צמחים, תבלינים, שוקולד, קקאו, וניל, ציפורן, קינמון, אניס, קפה, מנטה או כל טעם או ריח אחר השונה מטעם או ריח של טבק, והנובע מהוספת חומר טעם או ריח לחומר מילוי."

דברי הסבר

מוצע לקבוע איסור על ייצור ושיווק של חומר מילוי לסיגריה אלקטרונית בטעם או בריח מובחן, וזאת במטרה לסייע בצמצום תופעת העישון ונזקיה בישראל בדגש על שימוש בסיגריה אלקטרונית בטעמים. מדוח שר הבריאות על העישון בישראל בשנת 2019 עולה כי העישון בישראל גובה את חייהם של כ-8,000 בני אדם, 800 מהם כתוצאה מעישון פסיבי. עוד עולה מנתוני הדוח כי 20% מבני הנוער מעשנים, וכי שני-שליש מבני הנוער שמעשנים בכיתות י"א ו-י"ב, התחילו לעשן לפני גיל 15. על פי מחקרים מהעולם, סיגריות אלקטרוניות בטעמים תורמות לפיתוח ההתמכרות לעישון, ומושכות מעשנים רבים להשתמש בהן, בעיקר בני נוער וצעירים. לפי מחקר שפורסם על ידי המכונים הלאומיים לבריאות של ארצות הברית בשנת 2018, מעל 80% מהצעירים ובני הנוער המעשנים דיווחו כי הם משתמשים במוצרי עישון בטעמים.

בוועידת הצדדים לאמנת המסגרת הבינלאומית לפיקוח על הטבק (FCTC) בשנת 2010, בה השתתפה ישראל – שחתמה על אמנה זו בשנת 2003 ואשררה אותה בשנת 2005 – הסכימו הצדדים לאסור את השימוש בחומרי טעם כרכיבים במוצרי עישון. השימוש בטעמים הוגדר כשיטה להסוות את גסות העשן המופק ממוצרים אלה, וכדרך לפתות ולמשוך משתמשים חדשים.

יותר מ-35 מדינות בעולם אוסרות או מגבילות את השימוש, הייצור והשיווק של מוצרי עישון בטעמים. רשימת המדינות כאמור כוללת, בין היתר, את ארצות הברית, קנדה והאיחוד האירופי בכללותו. בישראל, על אף שהנושא עלה בעבר, לא קיימת עד היום חקיקה בעניין זה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ט בכסלו התשפ"ה (30.12.2024)